BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

SUJET

Studio Azur : personnes et créations

Durée : 60 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Répondez sur une copie séparée. Numérotez vos réponses et justifiez votre raisonnement à partir des documents et de vos connaissances.

Entraînement non officiel de 60 minutes. Les quatre documents et leurs données sont fictifs. Consacrez environ 10 minutes à la lecture, 45 minutes aux réponses et 5 minutes à la relecture. Répondez sur une copie séparée. Les questions 5 et 6 mobilisent vos connaissances sans document. Calculatrice autorisée pour les sujets chiffrés ; les calculs et les unités doivent être présentés. Acceptez toute formulation équivalente justifiée dans le corrigé.

COMPOSITION DU SUJET

6 questions · 4 documents

Le corrigé est fourni dans un fichier séparé.

Périmètre de révision

Droit - Première : La personnalité juridique : personnes physiques et morales, statut de l’animal
Droit - Première : Le patrimoine : actif, passif et principes
Droit - Première : Le droit de propriété : usus, fructus, abusus
Droit - Première : La propriété intellectuelle : marque, brevet, droit d’auteur
Droit - Première : La capacité juridique : jouissance, exercice, mineurs et majeurs protégés
Droit - Première : Exemple - une maison et une vie privée : droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux

Travail à faire

1. Identifiez les personnes physiques et la personne morale. Qui est titulaire de l’ordinateur acheté par la société ? (3 points)

Documents : Document 1 : Une société distincte (cas fictif)

2. Présentez l’actif et le passif déclarés du patrimoine social et calculez leur différence. (3 points)

Documents : Document 2 : Les éléments du patrimoine (cas fictif)

3. Reliez les trois usages aux attributs de la propriété. Expliquez la différence avec la situation du locataire. (4 points)

Documents : Document 3 : Un atelier utilisé de plusieurs façons (cas fictif)

4. Distinguez les protections à envisager pour le signe commercial et pour l’illustration. (4 points)

Documents : Document 4 : Un nom et une création graphique (cas fictif)

5. Distinguez capacité de jouissance et capacité d’exercice à partir de la situation d’un mineur. (3 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

6. Distinguez droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avec un exemple de chaque. (3 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

Dossier documentaire

Document 1 : Une société distincte (cas fictif)

Inès et Karim constituent Studio Azur, une société régulièrement immatriculée. La société signe un contrat pour louer un atelier et achète un ordinateur en son nom. Inès possède aussi un ordinateur personnel acquis avant la création. Le dossier distingue les personnes physiques des associés et la personne morale de la société ; il ne traite ni d'une caution ni d'une confusion des patrimoines.

Document 2 : Les éléments du patrimoine (cas fictif)

Pour cet exercice simplifié, Studio Azur possède 2 000 euros sur son compte, du matériel estimé à 4 000 euros et une créance de 1 000 euros sur un client. Elle doit 1 500 euros à son fournisseur et 2 000 euros à sa banque. Les montants sont les valeurs retenues pour le classement juridique demandé, et non une expertise comptable. L'ordinateur personnel d'Inès n'a pas été apporté ni vendu à la société.

Document 3 : Un atelier utilisé de plusieurs façons (cas fictif)

Le propriétaire d'un local peut l'utiliser pour son activité, le louer pour percevoir des revenus, ou le vendre, dans les limites légales applicables. Le locataire, lui, dispose seulement des droits prévus par son bail. Le dossier demande d'identifier les attributs classiques du droit de propriété ; il ne permet pas de conclure que le propriétaire est libre de tout faire sans restriction.

Document 4 : Un nom et une création graphique (cas fictif)

Le studio choisit un nom pour distinguer ses services et réalise une illustration originale destinée à sa communication. Il envisage de déposer le signe comme marque pour des services précisément désignés, après vérification de sa disponibilité. L'illustration est créée par Inès ; le studio doit clarifier les droits d'utilisation. On ne vous demande pas de décider si une œuvre réelle satisfait le critère d'originalité.